LICITACON ANÁLISE TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

nº 5110/2026

Conformidade do termo de referência com a Lei 14.133/2021

OBJETO

Fornecimento de insumos (sabonete líquido de glicerina, loção protetora infantil, shampoo neutro e vitamina D3 em gotas) para atender determinação judicial no processo nº 5003178-54.2024.4.02.5102, por 3 meses

INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria Municipal de Saúde
PROCESSO	Processo nº 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026)
MODALIDADE	Dispensa de licitação sem disputa (art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021, c/c rito especial do art. 34 do Decreto Municipal nº 078/2025), critério de menor preço por item. Valor homologado: R$ 2.647,47.
BASE LEGAL	Lei 14.133/2021
DATA	29 de outubro de 2026

SITUAÇÃO GERAL **Há falhas graves que recomendam correção.**

PARECER OPINATIVO As recomendações não vinculam o destinatário; a decisão final é sempre de quem recebe este parecer.

Maricá – RJ
2026

SUMÁRIO

1 PAINEL EXECUTIVO....3
2 RELATÓRIO....5
3 FUNDAMENTAÇÃO....6
3.1 Estimativa de valor com parâmetros....7
3.2 Fundamento legal da dispensa contraditório e sem demonstração dos requisitos....8
3.3 Fundamentação com referência ao ETP....9
3.4 Critérios de medição e pagamento....10
3.5 Forma e critérios de seleção do fornecedor....11
3.6 Compras: especificação, entrega e garantia....13
3.7 Indicação de marca ou vedação de marca....14
3.8 TR sem aprovação formal....15
3.9 Definição do objeto....16
3.10 Requisitos da contratação....17
3.11 Modelo de gestão e fiscalização....18
3.12 Adequação orçamentária....19
3.13 Vedação à subcontratação sem justificativa....20
3.14 Cláusulas padronizadas incompatíveis com o objeto e com a modalidade....21
3.15 Regime de sanções com imprecisões e possível sobreposição....22
4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA....23
5 CONCLUSÃO....23
REFERÊNCIAS....27
APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO....28
APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES....28

1 PAINEL EXECUTIVO

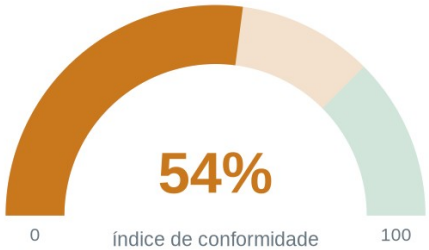
Visão geral do resultado. O detalhamento, com o texto legal e os precedentes, está na seção 3.

2	6	7	2
GRAVIDADE ALTA	GRAVIDADE MÉDIA	GRAVIDADE BAIXA	MELHORIAS

Resultado da verificação



Conformidade dos itens aplicáveis



Índice de conformidade: itens conformes mais metade dos parcialmente conformes, divididos pelos itens aplicáveis e verificáveis. Indicador de leitura rápida; não substitui o exame de cada apontamento.

PRINCIPAIS ACHADOS

ITEM	ACHADO	GRAVIDADE	DISPOSITIVO
3.1	Estimativa de valor com parâmetros	● Alta Não conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea i e outros
3.2	Fundamento legal da dispensa contraditório e sem demonstração dos requisitos	● Alta Apontamento adicional	art. 75, inciso VIII e outros
3.3	Fundamentação com referência ao ETP	● Média Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea b
3.4	Critérios de medição e pagamento	● Média Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea g e outros
3.5	Forma e critérios de seleção do fornecedor	● Média Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea h e outros
3.6	Compras: especificação, entrega e garantia	● Média Parcialmente conforme	art. 40, § 1º
3.7	Indicação de marca ou vedação de marca	● Média Parcialmente conforme	art. 41, inciso I e outros
3.8	TR sem aprovação formal	● Média Apontamento adicional	—
3.9	Definição do objeto	● Baixa Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea a
3.10	Requisitos da contratação	● Baixa Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea d

3.11	Modelo de gestão e fiscalização	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea f e outros
3.12	Adequação orçamentária	● **Baixa** Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea j e outros
3.13	Vedação à subcontratação sem justificativa	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 122, § 2º e outros
3.14	Cláusulas padronizadas incompatíveis com o objeto e com a modalidade	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 6, inciso XXIII
3.15	Regime de sanções com imprecisões e possível sobreposição	● **Baixa** Apontamento adicional	art. 156 e outros

PARECER TÉCNICO	nº 5110/2026
INTERESSADO	Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria Municipal de Saúde
ASSUNTO	Análise de conformidade — Fornecimento de insumos (sabonete líquido de glicerina, loção protetora infantil, shampoo neutro e vitamina D3 em gotas) para atender determinação judicial no processo nº 5003178-54.2024.4.02.5102, por 3 meses
REFERÊNCIA	Processo nº 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026)

EMENTA: DISPENSA DE LICITAÇÃO. TERMO DE REFERÊNCIA. INSUMOS DE SAÚDE. DEMANDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ETP. ESTIMATIVA DE VALOR SEM PARÂMETROS. INDICAÇÃO DE MARCA. FUNDAMENTO LEGAL INCONSISTENTE. CLÁUSULAS PADRONIZADAS INCOMPATÍVEIS COM O OBJETO. O TR da dispensa para fornecimento de insumos por determinação judicial contém, em geral, os elementos do art. 6º, XXIII, com modelo de execução e de gestão bem estruturados. Falham a estimativa de valor, que não apresenta preços, memória de cálculo nem parâmetros, e a referência ao ETP, cuja ausência é apenas mencionada. Há também indicação de marca sem justificativa, fundamentação legal da dispensa contraditória (art. 75, VII e VIII), especificações incompletas e cláusulas padronizadas estranhas ao objeto.

NATUREZA OPINATIVA DESTE PARECER

Este parecer técnico tem natureza exclusivamente opinativa. Ele expõe a análise de conformidade dos documentos examinados, aponta todos os aspectos identificados — dos críticos aos de baixa vulnerabilidade — e recomenda providências, mas não vincula quem o recebe.

A decisão de adotar, total ou parcialmente, as recomendações, ou de manter o documento como está, é de competência e responsabilidade exclusivas do destinatário (o agente público, a autoridade competente ou o contratante), que deve ponderá-las com os demais elementos do processo.

Fundamento: o Supremo Tribunal Federal distingue o parecer facultativo, o obrigatório e o vinculante; no parecer facultativo e no obrigatório não vinculante, a autoridade não fica adstrita à opinião emitida e responde pela decisão que tomar (STF, MS 24.631/DF, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9 ago. 2007). A distinção entre parecer vinculante e não vinculante também consta da Lei nº 9.784/1999 (art. 42, §§ 1º e 2º). A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que o agente público responde pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro (art. 28).

Este parecer, contratado livremente e sem previsão legal que o torne obrigatório ou vinculante, não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021) nem a manifestação dos órgãos de assessoramento e controle.

2 RELATÓRIO

Trata-se de análise técnica de conformidade solicitada em relação ao processo Processo nº 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026), do Prefeitura Municipal de Maricá – Secretaria Municipal de Saúde, cujo objeto é:

Fornecimento de insumos (sabonete líquido de glicerina, loção protetora infantil, shampoo neutro e vitamina D3 em gotas) para atender determinação judicial no processo nº 5003178-54.2024.4.02.5102, por 3 meses.

Foram examinados os seguintes documentos: Termo de Referência (https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277, 26 páginas). O exame teve por parâmetro a Lei 14.133/2021, aplicando-se o roteiro de verificação Licitacon (versão 2026-10-29), com 18 itens pertinentes ao caso.

O Termo de Referência (27 páginas, elaborado em 10/06/2026) trata de dispensa sem disputa para fornecimento, em entrega única, de quatro itens de higiene e suplementação infantil (sabonete líquido, loção protetora, shampoo e vitamina D3 em gotas). A contratação decorre de ordem judicial e tem vigência de 4 meses. O documento é bem estruturado nos tópicos de ciclo de vida, modelo de execução, modelo de gestão (com gestor, fiscais e suplente nominados) e adequação orçamentária. As principais fragilidades são: (i) a estimativa de valor não traz preços, memória de cálculo nem fontes, pois o item 12.1 apenas afirma que o valor "será auferido" pelo setor de compras; (ii) não há ETP, e a justificativa da ausência é apenas referida "nos autos"; (iii) o item 2 da tabela referencia a marca Mustela sem justificativa nem cláusula de equivalência; (iv) o fundamento legal da dispensa oscila entre o art. 75, VII (item 3.2) e VIII (itens 2.2 e 9.1); (v) as especificações dos itens 1, 3 e 4 são incompletas (sem volume/apresentação); (vi) há cláusulas padronizadas estranhas ao objeto ("medicamento", "serviços", "edital", garantia contratual), o campo "Aprovado por" está em branco e o regime de sanções tem imprecisões. O certame já foi homologado pelo valor estimado (R$ 2.647,47). As providências recomendadas dirigem-se à regularização e instrução dos autos e à correção do modelo para os próximos certames.

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO

Cada apontamento indica a constatação no documento, o dispositivo legal aplicável (transcrito do texto oficial vigente), a análise do caso, o risco de manutenção, a providência recomendada e os precedentes localizados na Biblioteca Licitacon.

3.1 Estimativa de valor com parâmetros

GRAVIDADE ALTA · Não conforme · Termo de Referência, Item 12.1 – [página 17]; tabela do item 1 – [página 1]

Constatação. O TR não traz preços unitários referenciais, valor global, memória de cálculo, fontes, datas ou metodologia. O item 12.1 diz apenas que o valor "será auferido" pelo setor de compras, e a tabela do item 1 não tem coluna de preços. O TR também não remete a documento separado onde conste a pesquisa. O valor estimado (R$ 2.647,47) só é conhecido pelo PNCP e foi homologado sem qualquer diferença. O item 2 da tabela referencia marca específica, o que exige cuidado na equivalência dos preços pesquisados.

O documento dispõe: “O valor estimado da contratação será auferido pelo setor compras” (Item 12.1 – [página 17]; tabela do item 1 – [página 1]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea i e pelo art. 23, § 1º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea i)

> No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não: […] (BRASIL, 2021, art. 23, § 1º)

Análise. O art. 6º, XXIII, "i", exige estimativa do valor com preços unitários referenciais, memórias de cálculo e documentos de suporte, em documento separado e classificado. O art. 23, §1º, exige que o valor se baseie no melhor preço aferido por parâmetros definidos. Sem esses elementos não se demonstra a compatibilidade do preço com o mercado nem a vantagem da contratação direta.

Risco de manutenção. Contratação por preço não demonstrado como compatível com o mercado, com risco de sobrepreço e de responsabilização dos agentes. Esse risco é maior porque o valor homologado coincide exatamente com o estimado.

Providência recomendada. Juntar aos autos, ou referenciar no TR, o documento da pesquisa de preços com: fontes (painéis oficiais, contratações

similares, mídia especializada, cotações), datas, preços unitários por item, tratamento de valores discrepantes e cálculo do valor global. Conferir que os preços coletados são de produtos com características e quantitativos equivalentes aos do item 2. Registrar nos autos, se ausente, a justificativa do preço contratado.

REDAÇÃO SUGERIDA "A estimativa do valor da contratação, de R$ 2.647,47, foi elaborada conforme art. 23 da Lei 14.133/2021, com os preços unitários referenciais, fontes, datas e memória de cálculo constantes do documento de pesquisa de preços (fls. __ dos autos), cujos parâmetros foram [painel de preços/contratações similares/cotações]."

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Ao examinar pregão eletrônico para registro de preços de locação de caminhões, provocado pela 6ª IGE, o Plenário analisou a estimativa de valores da contratação. Firmou que, ao montar a cesta de preços, não basta o bem ou serviço ter a mesma denominação: o preço de referência só serve se as características, as condições de execução, os quantitativos e a unidade de fornecimento forem equivalentes. (TCM-RJ, Voto 468/2026 · Proc. 040/102452/2026 · Enunciado 565) [fonte oficial]

3.2 Fundamento legal da dispensa contraditório e sem demonstração dos requisitos

GRAVIDADE ALTA · Apontamento adicional · Termo de Referência, Item 3.2 – [página 3]; itens 2.2 e 9.1 – [página 2] e [página 14]

Constatação. O item 3.2 invoca o "Art. 75, VII" da Lei 14.133/2021, enquanto os itens 2.2 e 9.1 invocam o art. 75, VIII. O TR fala em "contratação emergencial" e "urgência", mas não demonstra a situação emergencial (risco de prejuízo ou comprometimento da continuidade do tratamento), a impossibilidade de contratação ordinária nem a razão da escolha do fornecedor. O valor (R$ 2.647,47) é baixo, e o TR não explica por que não se utilizou outra hipótese de contratação direta ou outro procedimento.

O documento dispõe: “com fundamento no Art. 75, VII.” (Item 3.2 – [página 3]; itens 2.2 e 9.1 – [página 2] e [página 14]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 75, inciso VIII e pelo art. 72, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> É dispensável a licitação: […] nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e

> outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso; (BRASIL, 2021, art. 75, inciso VIII)
>
> O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: […] (BRASIL, 2021, art. 72)

Análise. A contratação direta é exceção à licitação e exige hipótese legal certa e instrução que a demonstre. Dois incisos distintos no mesmo TR impedem identificar a hipótese aplicada e os limites correspondentes (prazo, vedação de recontratação, extensão do objeto).

Risco de manutenção. Nulidade ou impugnação da contratação direta, com responsabilização dos agentes que a instruíram.

Providência recomendada. Definir a hipótese correta, corrigir o inciso errado e registrar nos autos, em parecer ou justificativa, os elementos que a demonstram (laudo, prazo da ordem judicial, risco). Reavaliar a adequação da hipótese ao valor e à natureza da demanda, que é previsível por decorrer de processo judicial.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.3 Fundamentação com referência ao ETP

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Item 12.1 – [página 17]; item 3 – [página 3]

Constatação. O TR não faz referência a ETP nem a extrato dele. O item 12.1 apenas registra que a ausência do ETP foi "justificada nos autos", sem identificar a peça, a data ou o fundamento. O item 3 traz uma fundamentação resumida (ordem judicial, urgência), mas não substitui o ETP nem o extrato.

O documento dispõe: “justificado nos autos a ausência de Estudo Técnico Preliminar” (Item 12.1 – [página 17]; item 3 – [página 3]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea b, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos

> técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea b)

Análise. O art. 6º, XXIII, "b", exige que a fundamentação da contratação consista na referência aos ETP correspondentes. Quando o ETP é dispensado, a justificativa deve ser rastreável. Remissão genérica "aos autos" não permite verificar o planejamento nem a compatibilidade dos requisitos (tr-04).

Risco de manutenção. Questionamento do controle quanto à ausência de planejamento formal e à falta de motivação da dispensa do ETP.

Providência recomendada. Identificar no TR a peça dos autos (folha/data) que justifica a não elaboração do ETP, ou resumir a justificativa no próprio TR. Verificar se foram contemplados ao menos a necessidade, os requisitos, a estimativa de quantidades e o levantamento de mercado.

REDAÇÃO SUGERIDA "A elaboração de ETP foi dispensada conforme justificativa constante às fls. __ do processo nº 10247/2026, datada de __/__/2026, em razão de [fundamento], tendo sido consideradas neste TR a necessidade (ordem judicial), os requisitos e a estimativa de quantidades."

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.4 Critérios de medição e pagamento

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Item 8 (8.1, 8.3, 8.9, 8.18) – [página 10], [página 11] e [página 12]

Constatação. Os critérios de medição, que para fornecimento em entrega única são a quantidade e a qualidade recebidas, estão adequados: recebimento provisório em 1 dia útil, definitivo em 5 dias úteis, tratamento da parcela incontroversa (art. 143), documentos de liquidação e forma de pagamento. O prazo de pagamento, porém, é ambíguo. O item 8.9 fixa 30 dias para liquidação, "prorrogáveis por igual período", e o item 8.18 soma mais 30 dias para pagamento após a liquidação. O prazo total pode chegar a cerca de 90 dias, para um contrato de 4 meses, de urgência e baixo valor. O texto também carrega cláusulas estranhas ao objeto (cooperativas, "planilha", consulta ao SICAF).

O documento dispõe: “correrá o prazo de 30” (Item 8 (8.1, 8.3, 8.9, 8.18) – [página 10], [página 11] e [página 12]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea g e pelo art. 92, inciso V, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] critérios de medição e de pagamento; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea g)
>
> São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam: […] o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; (BRASIL, 2021, art. 92, inciso V)

Análise. O art. 6º, XXIII, "g", e o art. 92, V, exigem critérios de medição e condições de pagamento claros. Prazos sobrepostos e prorrogáveis sem critério dificultam o cumprimento e a previsibilidade da contratada. Em fornecimento de saúde por ordem judicial, atrasos podem comprometer o fornecimento seguinte.

Risco de manutenção. Atraso de pagamento, controvérsia sobre o termo inicial dos prazos e eventual pedido de atualização monetária ou rescisão.

Providência recomendada. Unificar o prazo: indicar prazo único, contado do recebimento definitivo ou do atesto, e limitar a prorrogação a hipóteses justificadas. Verificar a coerência com o item 8.1/8.3 e com a vigência de 4 meses. Prever critério de atualização monetária em caso de atraso da Administração. Retirar as cláusulas impertinentes.

REDAÇÃO SUGERIDA "O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo e do atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, não se aplicando prorrogação do prazo, salvo pendência imputável à contratada."

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.5 Forma e critérios de seleção do fornecedor

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Item 9 (9.1–9.9) – [página 14] e [página 15]; item 3.2 – [página 3]

Constatação. O TR indica a forma (dispensa, art. 75, VIII, com rito do Decreto Municipal nº 078/2025), o critério (menor preço por item) e as exigências de

habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista. Há fragilidades. O item 9.3 remete a "edital", inexistente em dispensa sem disputa, e o item 9.5 refere "licitante". O item 9.4 trata de balanço de abertura sem que se exija qualificação econômico-financeira. Não há justificativa de eventual exigência técnica. Para produtos regulados (vitamina D3, cosméticos infantis) o TR não exige a autorização/regularização sanitária do fornecedor (como AFE/licença), embora o item 2.5 exija produtos conforme a ANVISA. O fundamento legal é contraditório: art. 75, VII (item 3.2) e art. 75, VIII (itens 2.2 e 9.1).

O documento dispõe: “As condições de habilitação serão definidas no edital” (Item 9 (9.1–9.9) – [página 14] e [página 15]; item 3.2 – [página 3]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea h e pelo art. 18, inciso IX, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] forma e critérios de seleção do fornecedor; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea h)
>
> A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: […] a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio; (BRASIL, 2021, art. 18, inciso IX)

Análise. O art. 6º, XXIII, "h", exige indicar a forma e os critérios de seleção. O art. 18, IX, exige motivação das condições, inclusive das exigências de qualificação. Fundamento legal incerto e exigências sem coerência com o procedimento afetam a segurança jurídica da contratação direta.

Risco de manutenção. Questionamento da hipótese de dispensa utilizada e da validade das exigências aplicadas ao fornecedor.

Providência recomendada. Definir um único fundamento legal e, no TR ou nos autos, demonstrar os requisitos dessa hipótese (ver apontamento próprio). Substituir as referências a "edital" e "licitante" pela terminologia da contratação

direta. Eliminar ou justificar o item 9.4. Avaliar a exigência de regularidade sanitária do fornecedor, quando cabível.

REDAÇÃO SUGERIDA "A habilitação será verificada conforme os arts. 62 a 69 da Lei 14.133/2021 e o aviso/solicitação de proposta da dispensa, limitando-se à habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e à regularidade sanitária do fornecedor perante a ANVISA/vigilância sanitária, quando exigível ao objeto."

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.6 Compras: especificação, entrega e garantia

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Tabela do item 1 – [página 1]; item 5.13 – [página 6]

Constatação. Há local de entrega, prazo, embalagem e substituição em 24 horas (itens 2 e 6). Mas as especificações são incompletas: sabonete líquido de glicerina e shampoo neutro não têm volume/apresentação, e a unidade é apenas "UNIDADE". A vitamina D3 aparece como "solução em gotas 400UI", sem volume do frasco ou concentração por gota/mL. A garantia (item 5.13) remete ao "manual do fabricante", inaplicável a esses produtos, em vez de fixar prazo de validade mínimo para os itens (já tratado no item 5.4).

O documento dispõe: “Shampoo neutro” (Tabela do item 1 – [página 1]; item 5.13 – [página 6]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 40, § 1º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso XXIII do caput do art. 6º desta Lei, além das seguintes informações: […] (BRASIL, 2021, art. 40, § 1º)

Análise. O art. 40, §1º, combinado com o art. 6º, XXIII, exige TR com especificação suficiente. Especificação incompleta permite entrega de produto fora do necessário e não fornece base objetiva para recusa.

Risco de manutenção. Entrega de produto de apresentação ou concentração diversa da prescrita, com risco clínico e dificuldade de recusa.

Providência recomendada. Completar a especificação de cada item (volume/peso, concentração, forma de apresentação, registro ANVISA). Substituir a garantia por manual por regra compatível com o objeto (validade mínima e troca).

REDAÇÃO SUGERIDA "Item 4 – Vitamina D3 (colecalciferol), solução oral em gotas, 400 UI por [gota/dose], frasco de [__] mL, com registro/notificação na ANVISA, validade mínima de 75% na entrega."

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.7 Indicação de marca ou vedação de marca

GRAVIDADE MÉDIA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Tabela do item 1 (item 2) – [página 1]; item 12.4 – [página 17]

Constatação. O item 2 da tabela indica "Loção Protetora Infantil (… características da Mustela Hydra Bebé 500ml)", mencionando marca e modelo. O TR não contém justificativa para a referência (padronização, compatibilidade, prescrição específica no laudo etc.) nem cláusula expressa "ou equivalente" no item. O item 6.8 admite apenas substituição posterior, aprovada pela fiscalização. A origem judicial e o laudo médico (item 1.2) poderiam justificar a especificidade, mas o TR não faz essa ligação.

O documento dispõe: “características da Mustela” (Tabela do item 1 (item 2) – [página 1]; item 12.4 – [página 17]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 41, inciso I e pelo art. 41, inciso III, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente: […] indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses: […] (BRASIL, 2021, art. 41, inciso I)

> No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente: […] vedar a contratação de marca ou produto, quando, mediante processo administrativo, restar comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela Administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual; (BRASIL, 2021, art. 41, inciso III)

Análise. O art. 41, I, admite a indicação de marca ou modelo apenas excepcionalmente e se formalmente justificada nas hipóteses legais. Sem

motivação, a referência pode ser vista como direcionamento e restringir a competição, mesmo em dispensa.

Risco de manutenção. Alegação de direcionamento ou, no outro sentido, recebimento de produto de marca diversa que descumpra a ordem judicial.

Providência recomendada. Justificar a referência: se a marca é exigida pelo laudo/decisão judicial, citar a peça e fundamentar a necessidade. Do contrário, descrever as características técnicas (composição, hipoalergenicidade, volume) e acrescentar "ou equivalente", mantendo a marca apenas como referência.

REDAÇÃO SUGERIDA "Loção hidratante/protetora infantil, 500 mL, com [características técnicas], tendo como referência de qualidade a marca Mustela Hydra Bebé ou equivalente, conforme laudo médico às fls. __ do processo judicial nº 5003178-54.2024.4.02.5102."

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação. (Súmula vigente, aprovada pelo Acórdão 849/2012-Plenário; data indicada = ano de aprovação.) (TCU, Súmula TCU 270) [fonte oficial]

3.8 TR sem aprovação formal

GRAVIDADE MÉDIA · Apontamento adicional · Termo de Referência, Encerramento do TR – [página 24]

Constatação. O campo "Aprovado por:" está em branco, de modo que o documento consta apenas como elaborado, sem aprovação pela autoridade competente.

O documento dispõe: “Aprovado por:” (Encerramento do TR – [página 24]).

Dispositivo aplicável. Não há dispositivo legal específico; o apontamento decorre da coerência e da boa instrução do processo.

Análise. A aprovação do TR documenta a validação do planejamento pela autoridade competente antes da contratação. A ausência dificulta a prova de regularidade da fase preparatória.

Risco de manutenção. Questionamento de controle sobre a validade da instrução e a responsabilidade pela definição do objeto e das condições.

Providência recomendada. Verificar se há aprovação em outra peça dos autos. Se não houver, providenciar a ratificação formal do TR pela autoridade competente, com registro nos autos.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.9 Definição do objeto

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Item 1 (1.1–1.2) e item 2.2 – [página 1] e [página 2]

Constatação. O TR traz a natureza (fornecimento de insumos), uma tabela de quantitativos e o prazo de vigência (4 meses, item 2.2). Mas a descrição inicial é genérica ("empresa especializada no fornecimento de Insumos"). A tabela mistura quantidade mensal e total de 3 meses, embora a entrega seja única. A quantidade do item 4 (vitamina D3) está ilegível ou ambígua na coluna mensal. A vigência de 4 meses não é explicada frente ao quantitativo de 3 meses. O TR nada diz sobre possibilidade ou vedação de prorrogação.

O documento dispõe: “O quantitativo descrito na tabela acima será suficiente para o período de 03 (três)” (Item 1 (1.1–1.2) e item 2.2 – [página 1] e [página 2]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea a, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea a)

Análise. O art. 6º, XXIII, "a", exige definição do objeto com natureza, quantitativos, prazo do contrato e, se for o caso, possibilidade de prorrogação. Quantitativos ambíguos e vigência desconectada do período de consumo prejudicam a comparabilidade das propostas e a fiscalização.

Risco de manutenção. Divergência sobre o que e quanto deveria ser entregue, com fornecimento a menor ou a maior que o necessário para o paciente.

Providência recomendada. Esclarecer a quantidade mensal e total de cada item (inclusive a vitamina D3). Justificar a vigência de 4 meses para um fornecimento

em entrega única. Declarar expressamente se há ou não possibilidade de prorrogação.

REDAÇÃO SUGERIDA "A vigência contratual de 4 (quatro) meses abrange o prazo de entrega (até 5 dias úteis da ordem de fornecimento), o recebimento e o pagamento, sendo vedada a prorrogação. O quantitativo total (3 meses) será entregue de uma só vez."

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A definição precisa e suficiente do objeto licitado constitui regra indispensável da competição, até mesmo como pressuposto do postulado de igualdade entre os licitantes, do qual é subsidiário o princípio da publicidade, que envolve o conhecimento, pelos concorrentes potenciais das condições básicas da licitação, constituindo, na hipótese particular da licitação para compra, a quantidade demandada uma das especificações mínimas e essenciais à definição do objeto do pregão. (Súmula vigente, aprovada na Ata nº 80/1982 do Plenário; data indicada = ano de aprovação.) (TCU, Súmula TCU 177) [fonte oficial]

3.10 Requisitos da contratação

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Item 5 (5.1, 5.2, 5.6, 5.7) – [página 5]

Constatação. Os requisitos estão definidos (conformidade ANVISA, validade mínima de 75% no ato da entrega, rótulos em português, sustentabilidade, embalagem). Mas há trechos copiados de modelo para medicamentos ou outros objetos: o item 5.2 fala em "medicamento" e o item 5.1 em "forma farmacêutica, concentração", inaplicáveis a sabonete e shampoo. O item 5.6 cita a RDC ANVISA nº 50/2002, e o item 5.7 apenas descreve o PGRSS, sem impor obrigação. A compatibilidade com os requisitos do ETP não pode ser verificada, pois não há ETP.

O documento dispõe: “comprovação da procedência do medicamento oferecido” (Item 5 (5.1, 5.2, 5.6, 5.7) – [página 5]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea d, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] requisitos da contratação; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea d)

Análise. Os requisitos da contratação (art. 6º, XXIII, "d") devem refletir a real natureza do objeto. Exigências ou referências incompatíveis geram insegurança

sobre o que será cobrado do fornecedor e dificultam a recusa fundamentada do produto.

Risco de manutenção. Requisitos inexigíveis ou ambíguos podem ser contestados em eventual recusa de produto ou penalização da contratada.

Providência recomendada. Adequar os requisitos aos quatro itens, indicando para cada um o registro/notificação exigido pela ANVISA (cosméticos infantis, produto de higiene e vitamina D3), a apresentação e a validade. Retirar referências impertinentes (medicamento, RDC 50/2002) ou esclarecer sua aplicação.

Precedentes. Na Biblioteca Licitacon foram localizados os seguintes entendimentos:

> A definição dos "requisitos da contratação" no termo de referência (art. 6º, inciso XXIII, alínea d, da Lei 14.133/2021) deve manter fidelidade às reais características do objeto pretendido, de modo a evitar a inclusão de exigências incompatíveis com a real natureza dos serviços licitados, a exemplo da existência de informações no termo de referência indicando que um contrato de serviços continuados de engenharia abrange gestão de projetos de grande porte. (TCU, Acórdão 2666/2025-Plenário) [fonte oficial]

3.11 Modelo de gestão e fiscalização

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Item 7 (7.8, 7.17) – [página 8] e [página 9]

Constatação. O modelo de gestão é completo: gestor, fiscal administrativo, fiscal técnico e suplente nominados com matrícula (7.3), comunicações por escrito, registro de ocorrências, notificações, relatório final e atuação do gestor. Há, porém, referências sem correspondência no TR. O item 7.8 prevê "método de avaliação das conformidades" sem descrevê-lo. O item 7.17 menciona "fiscal setorial" e "indicadores objetivamente definidos", que não existem no documento. Há um único suplente para três funções.

O documento dispõe: “Será utilizado método de avaliação das conformidades dos produtos em relação ao” (Item 7 (7.8, 7.17) – [página 8] e [página 9]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea f e pelo art. 117, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea f)

> A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição. (BRASIL, 2021, art. 117)

Análise. O art. 6º, XXIII, "f", e o art. 117 exigem descrição de como a execução será acompanhada e fiscalizada. Remissões a métodos e indicadores inexistentes tornam a fiscalização imprecisa e podem fragilizar atestos e glosas.

Risco de manutenção. Atesto sem parâmetro objetivo e eventual contestação de glosas ou recusas pela contratada.

Providência recomendada. Descrever o método de avaliação (conferência de quantidade, lote, validade, registro ANVISA e embalagem no recebimento) ou suprimir o item 7.8. Retirar as referências a "fiscal setorial" e a indicadores. Avaliar a designação de suplentes para cada função.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.12 Adequação orçamentária

GRAVIDADE BAIXA · Parcialmente conforme · Termo de Referência, Item 13 (13.2) – [página 17]

Constatação. O TR indica a dotação (órgão 20, unidade 02, fonte 500, elemento 3.3.90.32). Há uma aparente divergência: o programa de trabalho informado termina em "2173" (02.10.303.00081.2173), enquanto o projeto/atividade é "2189". O TR não registra reserva/empenho nem confirma a suficiência do saldo. O item 10.3 cita "plano de contratação anual" e prorrogações, impertinentes ao fornecimento de entrega única.

O documento dispõe: “VI) Projeto/Atividade: 2189” (Item 13 (13.2) – [página 17]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, alínea j e pelo art. 150, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] adequação orçamentária; (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII, alínea j)

> Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada de seu objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para pagamento das

> parcelas contratuais vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe tiver dado causa. (BRASIL, 2021, art. 150)

Análise. O art. 6º, XXIII, "j", e o art. 150 exigem a indicação dos créditos orçamentários, sob pena de nulidade. Inconsistência na classificação orçamentária compromete a rastreabilidade do gasto e a prova de que o crédito correto foi utilizado.

Risco de manutenção. Despesa lançada em ação orçamentária diversa da indicada, com impacto em prestação de contas e controle orçamentário.

Providência recomendada. Confirmar nos autos a classificação orçamentária efetivamente empenhada, corrigindo a divergência entre ação 2173 e atividade 2189. Registrar o número da reserva/empenho e a verificação de saldo.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.13 Vedação à subcontratação sem justificativa

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Termo de Referência, Item 5.12 – [página 6]

Constatação. O item 5.12 veda a subcontratação sem motivação no TR e sem ETP que a justifique.

O documento dispõe: “Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.” (Item 5.12 – [página 6]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 122, § 2º e pelo art. 5, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. (BRASIL, 2021, art. 122, § 2º)

> Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). (BRASIL, 2021, art. 5)

Análise. A vedação ou restrição à subcontratação é admitida, mas deve ser motivada, em atenção aos princípios da motivação e da transparência (art. 5º). Como não há ETP, a justificativa precisaria constar do TR ou dos autos.

Risco de manutenção. Questionamento por falta de motivação. O risco concreto é reduzido, dado o objeto simples.

Providência recomendada. Acrescentar breve justificativa (por exemplo, objeto de fornecimento simples, com responsabilidade sanitária e rastreabilidade a cargo do fornecedor) ou deixar silente se não houver razão específica.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.14 Cláusulas padronizadas incompatíveis com o objeto e com a modalidade

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Termo de Referência, Anexo (A) – [página 25]; itens 15.7 – [página 23]; 14.10 – [página 22]

Constatação. O TR reaproveita texto de modelo de outros objetos e procedimentos: refere-se a "medicamento", "serviços", "solidez e segurança do serviço", "planilha", "edital", "licitante", "Planejamento do Trabalho", "devolução da garantia" e recomposição da garantia (embora o item 5.15 afaste a garantia contratual), "cooperativas", "fiscal setorial" e à RDC ANVISA nº 50/2002. O Anexo A fala em "recebimento definitivo destes serviços".

O documento dispõe: “recebimento definitivo destes serviços ocorrerá em cinco (05) dias úteis” (Anexo (A) – [página 25]; itens 15.7 – [página 23]; 14.10 – [página 22]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 6, inciso XXIII, da Lei 14.133/2021, que assim dispõe:

> Para os fins desta Lei, consideram-se: […] termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos: […] (BRASIL, 2021, art. 6, inciso XXIII)

Análise. Cláusulas estranhas ao objeto geram ambiguidade, permitem interpretações divergentes na execução e revelam falha de revisão do planejamento.

Risco de manutenção. Aplicação equivocada de cláusulas (garantia, penalidades, recebimento) e contestação por parte da contratada.

Providência recomendada. Revisar o modelo-padrão e adequar o texto ao fornecimento de bens por dispensa. Retirar as menções à garantia contratual, a serviços, a edital e a cooperativas, e corrigir o Anexo A.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

3.15 Regime de sanções com imprecisões e possível sobreposição

GRAVIDADE BAIXA · Apontamento adicional · Termo de Referência, Item 14.3.1 – [página 18]; tabela do item 14.3.4 – [página 19] e [página 20]

Constatação. O item 14.3.1 descreve a multa moratória como "0,5% (meio décimo por cento) até 1%", com erro de redação. Os itens 14.3.2 e 14.3.3 fixam faixas de 10–15% e 15–20% por atraso/inexecução. A tabela do item 14.3.4 prevê, para "não entregar o objeto dentro dos prazos", multa de 10% a 20%, o que se sobrepõe à multa moratória e ao regime do item 14.3.1. Há faixas com valores mínimo e máximo confusos na tabela e referência às "alíneas b e c" mal grafadas.

O documento dispõe: “0,5% (meio décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia útil” (Item 14.3.1 – [página 18]; tabela do item 14.3.4 – [página 19] e [página 20]).

Dispositivo aplicável. A matéria é disciplinada pelo art. 156 e pelo art. 156, § 3º, da Lei 14.133/2021, que assim dispõem:

> Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções: […] (BRASIL, 2021, art. 156)
>
> A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei. (BRASIL, 2021, art. 156, § 3º)

Análise. A multa deve estar clara e proporcional no instrumento, dentro dos limites do art. 156, §3º. Faixas sobrepostas e erros materiais comprometem a previsibilidade e a aplicação segura da sanção.

Risco de manutenção. Impugnação de multas aplicadas por ambiguidade na dosimetria ou bis in idem entre multa moratória e compensatória.

Providência recomendada. Corrigir o erro de redação ("meio décimo por cento"). Compatibilizar o item 14.3.1 e a tabela para atraso, definindo qual regime se

aplica em cada hipótese. Revisar as faixas da tabela para que o mínimo e o máximo sejam coerentes e estejam dentro de 0,5% a 30%.

Precedentes. Não foram localizadas decisões sobre o tema na Biblioteca Licitacon até esta data, o que não significa inexistência de jurisprudência.

4 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA

Os pontos a seguir não configuram irregularidade, mas podem ser aperfeiçoados para dar mais segurança ao processo:

a) Descrição da solução considerando o ciclo de vida: O texto é padronizado, de medicamentos ("prescrição médica, protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas"). Convém adaptá-lo a produtos de higiene e vitamina. Também convém harmonizar o item 4.2.4 (descarte pelos "responsáveis legais") com o item 5.9 (contratada responsável pela destinação de resíduos e embalagens). (art. 6, inciso XXIII, alínea c, da Lei 14.133/2021).

b) Modelo de execução: O item 6.8 admite substituição por "produto equivalente" aprovada pela fiscalização. Em demanda judicial com produto específico, convém condicionar a substituição à anuência da área técnica/prescritor. Os itens 6.1 e 6.9 repetem o local de entrega e podem ser unificados. (art. 6, inciso XXIII, alínea e, da Lei 14.133/2021).

5 CONCLUSÃO

O TR atende parcialmente ao art. 6º, XXIII, da Lei 14.133/2021. Os elementos de modelo de execução, modelo de gestão, ciclo de vida e adequação orçamentária estão presentes, com ressalvas de baixa gravidade. A estimativa de valor (tr-09) não está demonstrada no documento e é o ponto mais sensível, pois o valor homologado coincide exatamente com o estimado. Também merecem saneamento a ausência de ETP com justificativa reproduzida ou identificada, a indicação de marca sem motivação, a contradição quanto ao inciso do art. 75 invocado e a falta de aprovação formal do TR. Como o processo está homologado, recomenda-se: (a) juntar aos autos, ou identificar no TR, a pesquisa de preços com memória de cálculo, a justificativa de dispensa do ETP, a justificativa da referência à marca e a comprovação dos requisitos da hipótese de dispensa invocada; (b) corrigir a dotação

e as demais inconsistências na execução do contrato, mediante registro nos autos; e (c) revisar o modelo-padrão de TR para os próximos certames, retirando cláusulas alheias ao objeto. A decisão sobre as correções cabe à autoridade competente.

Recomendam-se, por ordem de prioridade, as seguintes providências:

1. **Estimativa de valor com parâmetros** (gravidade alta, item 3.1): Juntar aos autos, ou referenciar no TR, o documento da pesquisa de preços com: fontes (painéis oficiais, contratações similares, mídia especializada, cotações), datas, preços unitários por item, tratamento de valores discrepantes e cálculo do valor global. Conferir que os preços coletados são de produtos com características e quantitativos equivalentes aos do item 2. Registrar nos autos, se ausente, a justificativa do preço contratado.
2. **Fundamento legal da dispensa contraditório e sem demonstração dos requisitos** (gravidade alta, item 3.2): Definir a hipótese correta, corrigir o inciso errado e registrar nos autos, em parecer ou justificativa, os elementos que a demonstram (laudo, prazo da ordem judicial, risco). Reavaliar a adequação da hipótese ao valor e à natureza da demanda, que é previsível por decorrer de processo judicial.
3. **Fundamentação com referência ao ETP** (gravidade média, item 3.3): Identificar no TR a peça dos autos (folha/data) que justifica a não elaboração do ETP, ou resumir a justificativa no próprio TR. Verificar se foram contemplados ao menos a necessidade, os requisitos, a estimativa de quantidades e o levantamento de mercado.
4. **Critérios de medição e pagamento** (gravidade média, item 3.4): Unificar o prazo: indicar prazo único, contado do recebimento definitivo ou do atesto, e limitar a prorrogação a hipóteses justificadas. Verificar a coerência com o item 8.1/8.3 e com a vigência de 4 meses. Prever critério de atualização monetária em caso de atraso da Administração. Retirar as cláusulas impertinentes.
5. **Forma e critérios de seleção do fornecedor** (gravidade média, item 3.5): Definir um único fundamento legal e, no TR ou nos autos, demonstrar os requisitos dessa hipótese (ver apontamento próprio). Substituir as referências a "edital" e "licitante" pela terminologia da contratação direta. Eliminar ou justificar o item 9.4. Avaliar a exigência de regularidade sanitária do fornecedor, quando cabível.

6. **Compras: especificação, entrega e garantia** (gravidade média, item 3.6): Completar a especificação de cada item (volume/peso, concentração, forma de apresentação, registro ANVISA). Substituir a garantia por manual por regra compatível com o objeto (validade mínima e troca).

7. **Indicação de marca ou vedação de marca** (gravidade média, item 3.7): Justificar a referência: se a marca é exigida pelo laudo/decisão judicial, citar a peça e fundamentar a necessidade. Do contrário, descrever as características técnicas (composição, hipoalergenicidade, volume) e acrescentar "ou equivalente", mantendo a marca apenas como referência.

8. **TR sem aprovação formal** (gravidade média, item 3.8): Verificar se há aprovação em outra peça dos autos. Se não houver, providenciar a ratificação formal do TR pela autoridade competente, com registro nos autos.

9. **Definição do objeto** (gravidade baixa, item 3.9): Esclarecer a quantidade mensal e total de cada item (inclusive a vitamina D3). Justificar a vigência de 4 meses para um fornecimento em entrega única. Declarar expressamente se há ou não possibilidade de prorrogação.

10. **Requisitos da contratação** (gravidade baixa, item 3.10): Adequar os requisitos aos quatro itens, indicando para cada um o registro/notificação exigido pela ANVISA (cosméticos infantis, produto de higiene e vitamina D3), a apresentação e a validade. Retirar referências impertinentes (medicamento, RDC 50/2002) ou esclarecer sua aplicação.

11. **Modelo de gestão e fiscalização** (gravidade baixa, item 3.11): Descrever o método de avaliação (conferência de quantidade, lote, validade, registro ANVISA e embalagem no recebimento) ou suprimir o item 7.8. Retirar as referências a "fiscal setorial" e a indicadores. Avaliar a designação de suplentes para cada função.

12. **Adequação orçamentária** (gravidade baixa, item 3.12): Confirmar nos autos a classificação orçamentária efetivamente empenhada, corrigindo a divergência entre ação 2173 e atividade 2189. Registrar o número da reserva/empenho e a verificação de saldo.

13. **Vedação à subcontratação sem justificativa** (gravidade baixa, item 3.13): Acrescentar breve justificativa (por exemplo, objeto de fornecimento simples,

com responsabilidade sanitária e rastreabilidade a cargo do fornecedor) ou deixar silente se não houver razão específica.

14. **Cláusulas padronizadas incompatíveis com o objeto e com a modalidade** (gravidade baixa, item 3.14): Revisar o modelo-padrão e adequar o texto ao fornecimento de bens por dispensa. Retirar as menções à garantia contratual, a serviços, a edital e a cooperativas, e corrigir o Anexo A.

15. **Regime de sanções com imprecisões e possível sobreposição** (gravidade baixa, item 3.15): Corrigir o erro de redação ("meio décimo por cento"). Compatibilizar o item 14.3.1 e a tabela para atraso, definindo qual regime se aplica em cada hipótese. Revisar as faixas da tabela para que o mínimo e o máximo sejam coerentes e estejam dentro de 0,5% a 30%.

Todos os aspectos identificados foram informados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, para que o destinatário disponha de visão completa do processo. Trata-se de parecer técnico de natureza opinativa: as recomendações não o vinculam, e a decisão de promover os ajustes ou manter os documentos como estão compete exclusivamente a quem recebe este parecer, sob sua responsabilidade (STF, MS 24.631/DF; art. 28 do Decreto-Lei nº 4.657/1942). Este parecer não substitui o parecer jurídico de controle prévio de legalidade (art. 53 da Lei nº 14.133/2021).

É o parecer técnico, de caráter opinativo, salvo melhor juízo.

Maricá (RJ), 29 de outubro de 2026.

Agente Licitacon
Análise técnica automatizada em licitações e contratos

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Redação dada pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 1 abr. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Mandado de Segurança nº 24.631/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgado em 9 ago. 2007. Diário da Justiça, Brasília, DF, 1 fev. 2008.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2666/2025-Plenário. Relator: Ministro(a) Antonio Anastasia. Julgado em 12 nov. 2025. TCU – Jurisprudência Selecionada (Informativo de Licitações e Contratos nº 518 de 09/12/2025 BJ nº 566 de 08/12/2025). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-193051/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 177. Relator: Ministro(a) Octávio Gallotti. Julgado em 1 jan. 1982. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-LEGADA-181/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 270. Relator: Ministro(a) José Mucio Monteiro. Julgado em 1 jan. 2012. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-22124/score%2520desc/0. Acesso em: 29 out. 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Termo de Referência — Processo nº 10247/2026 (PNCP 29131075000193-1-000277/2026). Disponível em: https://pncp.gov.br/app/editais/29131075000193/2026/277. Acesso em: 29 out. 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (Plenário). Voto 468/2026 · Proc. 040/102452/2026 · Enunciado 565. Relator: Conselheiro Ivan Moreira dos Santos. Julgado em 30 set. 2026. TCMJuris – TCM-RJ. Disponível em: https://etcm.tcmrio.tc.br/Processo/Ficha?ctid=2462875. Acesso em: 29 out. 2026.

APÊNDICE A – LISTA DE VERIFICAÇÃO

Todos os itens do roteiro aplicados a este processo.

ITEM	DOCUMENTO	RESULTADO	FUNDAMENTO
Estimativa de valor com parâmetros	Termo de Referência	● Não conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea i; art. 23, § 1º
Definição do objeto	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea a
Fundamentação com referência ao ETP	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea b
Requisitos da contratação	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea d
Modelo de gestão e fiscalização	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea f; art. 117
Critérios de medição e pagamento	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea g; art. 92, inciso V
Forma e critérios de seleção do fornecedor	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea h; art. 18, inciso IX
Adequação orçamentária	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea j; art. 150
Compras: especificação, entrega e garantia	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 40, § 1º
Indicação de marca ou vedação de marca	Termo de Referência	● Parcialmente conforme	art. 41, inciso I; art. 41, inciso III
Fundamento legal da dispensa contraditório e sem demonstração dos requisitos	Termo de Referência	● Apontamento adicional	art. 75, inciso VIII; art. 72
Vedação à subcontratação sem justificativa	Termo de Referência	● Apontamento adicional	art. 122, § 2º; art. 5
Cláusulas padronizadas incompatíveis com o objeto e com a modalidade	Termo de Referência	● Apontamento adicional	art. 6, inciso XXIII
TR sem aprovação formal	Termo de Referência	● Apontamento adicional	
Regime de sanções com imprecisões e possível sobreposição	Termo de Referência	● Apontamento adicional	art. 156; art. 156, § 3º
Descrição da solução considerando o ciclo de vida	Termo de Referência	● Conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea c
Modelo de execução	Termo de Referência	● Conforme	art. 6, inciso XXIII, alínea e
Vistoria prévia substituível por declaração	Termo de Referência	● Não se aplica	art. 63, § 2º; art. 63, § 3º

APÊNDICE B – METODOLOGIA E LIMITES

a) Cada item do roteiro de verificação foi conferido nos documentos enviados; o trecho transcrito indica onde a constatação foi feita.

b) Os dispositivos legais reproduzem o texto oficial vigente constante da base normativa do Licitacon na data da análise, conferido automaticamente quanto à existência, revogação e veto.

c) Os precedentes provêm exclusivamente da Biblioteca Licitacon, com indicação da fonte oficial; a ausência de precedente listado não significa ausência de jurisprudência.

d) Cálculos de planilha são conferidos por programa a partir de arquivo em Excel; planilhas em PDF não permitem conferir fórmulas.

e) Normas estaduais e municipais, regulamentos internos e orientações locais somente são considerados quando enviados com os documentos.

f) O parecer é opinativo: aponta todos os aspectos identificados, inclusive os de baixa vulnerabilidade, e a decisão sobre cada recomendação cabe ao destinatário.

g) Apontamentos adicionais são questões relevantes encontradas no documento que não constam do roteiro padrão; seus fundamentos legais também são conferidos na base oficial.

h) O código de verificação 5110D7F9C7 identifica o conteúdo desta análise; qualquer alteração no resultado gera código diferente.